# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

## 의 결 제 2020 - 137호 2020. 6. 2.

사 건 번 호 2019카조3218

사 건 명 관수 원심력콘크리트(PHC)파일 구매입찰 관련 6개 PHC파일 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 대림씨엔에스 주식회사
   서울 중구 을지로5길 16 5층(을지로 2가, 삼화타워)
   대표이사 배○○
   대리인 법무법인(유) 태평양
   담당변호사 김○○, 조○○, 박○○, 이○○

2. 동양파일 주식회사
   아산시 염치읍 아산온천로 16-127, 2층
   대표이사 한○○
   대리인 법무법인(유) 광장
   담당변호사 박○○, 김○○, 이○○, 김○○, 권○○

3. 아이에스동서 주식회사
   서울 강남구 영동대로 741(청담동)
   대표이사 권○○
   변호사 강○○, 전○○, 이○○, 김○○(김·장 법률사무소)

4. 아주산업 주식회사
   서울 서초구 강남대로 351(서초동)

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 김○○, 황○○, 신○○

5. 코리아오토글라스 주식회사

세종특별자치시 전의면 산단길 134

대표이사 우○○

대리인 법무법인(유) 지평

담당변호사 김○○, 이○○, 고○○, 윤○○

6. 동진산업 주식회사

송파구 충민로 10 가든파이브 8층 S22호

대표이사 이○○

대리인 법무법인(유) 세종

담당 변호사 이○○, 김○○, 이○○, 이○○

심 의 종 결 일 2020. 5. 15.

## 주 문

1. 피심인 대림씨엔에스 주식회사, 동양파일 주식회사, 아이에스동서 주식회사, 아주산업 주식회사, 코리아오토글라스 주식회사 및 동진산업 주식회사는 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 발주하는 원심력콘크리트파일 구매 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰 예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 대림씨엔에스 주식회사 : 366,000,000원

2) 동양파일 주식회사 : 388,000,000원

3) 아이에스동서 주식회사 : 276,000,000원

4) 아주산업 주식회사 : 381,000,000원

5) 코리아오토글라스 주식회사 : 454,000,000원

6) 동진산업 주식회사 : 27,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 대림씨엔에스 주식회사 및 동양파일 주식회사, 아이에스동서 주식회사, 아주산업 주식회사, 코리아오토글라스(구 삼부건설공업[1]) 주식회사, 동진산업 주식회사[2]는 각각 원심력콘크리트(PHC)파일[3] 또는 레미콘을 제조·판매하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

---

1) 1972. 8. 1. 설립되어 PHC파일 제조·판매업을 영위하던 중 2017. 3. 31.자로 상호출자·채무보증제한 기업집단 케이씨씨 소속 코리아오토글라스에 흡수 합병되면서 소멸되었다. 따라서 합병일 이전에 이루어진 구 삼부건설공업의 이 사건 법위반행위에 대한 책임은 존속법인인 코리아오토글라스에게 있으며, 본 건 진술조서 등 심사보고서 첨부자료의 삼부건설공업은 코리아오토글라스를 지칭한다.

2) 이하 피심인 등의 회사 명칭을 기재함에 있어서 '주식회사'는 생략한다.

3) Pretentioned spun High-Strength Concrete Pile(원심력 고강도 콘크리트 말뚝)을 말하며, 이하 'PHC 파일'이라 한다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당연도말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

| 피심인 | 연도 | 자본금 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업개시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림 씨엔에스 | 2016 | 12,731 | 284,093 | 55,680 | 37,515 | 1965.12.31. |
| | 2017 | 12,731 | 220,937 | 12,927 | 4,399 | |
| | 2018 | 12,731 | 205,638 | 3,734 | △7,360 | |
| | 2019 | 12,731 | 195,508 | 3,577 | 2.682 | |
| 동양파일 | 2016 | 10,000 | 120,941 | 38,449 | 28,467 | 2013. 8. 5. |
| | 2017 | 10,000 | 88,578 | 14,717 | 8,245 | |
| | 2018 | 10,000 | 67,930 | △2,209 | △6,374 | |
| | 2019 | 10,000 | 53,169 | △5,491 | △15,248 | |
| 아이에스 동서 | 2016 | 15,359 | 1,538,978 | 278,181 | 212,335 | 1975. 9. 1. |
| | 2017 | 15,413 | 1,651,678 | 305,580 | 180,383 | |
| | 2018 | 15,426 | 1,525,427 | 382,862 | 240,404 | |
| | 2019 | 15,426 | 789,731 | 54,398 | 63,711 | |
| 아주산업 | 2016 | 20,524 | 542,587 | 91,818 | 51,322 | 1975.12. 1. |
| | 2017 | 20,524 | 551,241 | 83,023 | △107,585 | |
| | 2018 | 20,524 | 499,950 | 50,516 | 30,828 | |
| | 2019 | 20,524 | 444,329 | 37,870 | 15,172 | |
| 코리아 오토글라스 | 2016 | 100,000 | 70,373 | 17,172 | 10,005 | 2000.8.30. |
| | 2017 | 100,000 | 448,815 | 52,508 | 44,750 | |
| | 2018 | 100,000 | 438,709 | 49,773 | 43,333 | |
| | 2019 | 100,000 | 456,034 | 57,535 | 33,026 | |
| 동진산업 | 2016 | 630 | 64,327 | 6,097 | 13,643 | 1967.8.18. |
| | 2017 | 630 | 96,669 | 13,460 | 11,252 | |
| | 2018 | 330 | 43,412 | 2,520 | 2,269 | |
| | 2019 | 330 | 33,090 | 343 | 818 | |

<자료 출처 : 피심인 제출 자료>

## 나. PHC파일 관련 시장현황

### 1) PHC파일 제품의 정의 및 용도

3 PHC파일은 철근, 골재, 시멘트 등을 긴 원통에 넣고 고속으로 회전시켜 얻은 원심력으로 압축하여 구부러짐(Bending)에 약한 콘크리트의 단점을 보완한 고강도 콘

크리트 말뚝으로 건물의 기둥 역할을 하는 건축 재료로서 주로 아파트 건설현장의 연약지반을 보강하는 기초공사에 사용된다.

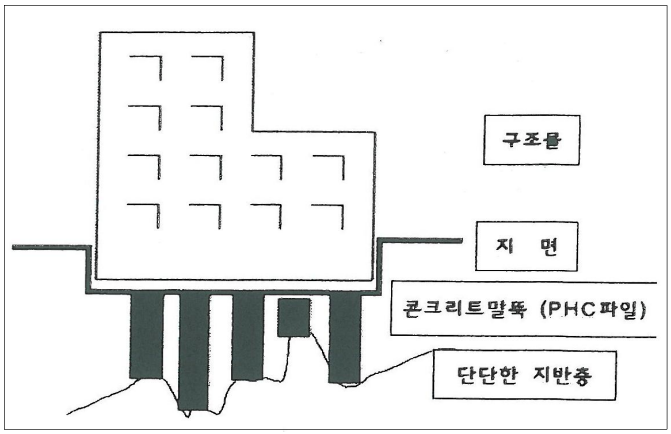
4 통상 속이 빈 원통형 형상을 하고 있으며, 사용되는 주요 재료로는 몸체에 해당하는 콘크리트(시멘트, 모래, 자갈 등), 뼈대에 해당되는 'PC강봉'(Steel Bar for Prestressed Concrete)으로 이루어져 있다.

2) PHC파일의 구조와 제조 방법

5 PHC파일은 고강도의 콘크리트로 몸체를 구성하고, 골조(뼈대)로 사용되는 PC강봉을 콘크리트가 굳기 전에 미리 인장하여 긴장된 상태를 유지하면서 콘크리트를 굳게 하고, 콘크리트가 굳은 후에는 인장된 힘을 풀면서 PC강봉이 원상 복원하려는 수축력을 콘크리트 몸체에 전달함으로써 파일이 더욱 강한 성능을 발휘할 수 있도록 하는 프리스트레스 공법이 적용된다. PC강봉을 기계적으로 잡아당기고 이완시키기 위하여 PC너트라는 1회성 소모 자재가 사용되며, PC너트는 파일 제조 후 제거되지 않은 상태로 파일과 함께 납품된다.

6 콘크리트가 굳기 전에 제품 전체를 고속으로 회전시켜 치밀하게 다져 공극을 최소화하는 원심성형 공정을 거치며 고온다습한 증기 양생실에서 단시간 내에 경화를 촉진하여 제품의 성능을 구현하고 있다.

<그림 1> PHC파일의 개념도 및 실제 파일 사진



3) PHC파일 산업 개요

7 PHC파일 산업은 제품의 중량이 매우 커서[4] 수출입이 곤란한 전형적인 내수 산업으로, 전방연관 산업은 시멘트, 골재산업 등이 있고 후방연관 산업으로 건설산업 등이 있어 건설 관련 업종의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

8 첫째, PHC파일은 부피와 중량이 큰 제품으로 대규모 생산설비 외에도 이를 야적할 수 있는 넓은 공간이 필요하여 시장 진입장벽이 높고 특히 운송비의 비중이 상당하여 운송거리에 대한 제한이 많다.

9 둘째, PHC파일은 건설활동이 활반한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성이 있다.

10 셋째, PHC파일은 표준배합 비율로 일정한 규격에 따라 생산되는 제품의 특성으로 인하여 사업자별로 제품 품질에 큰 차이가 없어 주요한 경쟁요소는 제품 가격이다.

4) 제품의 종류와 시장 현황

11 PHC파일은 굵기(400, 450, 500, 600, 700, 800㎜), 길이(5, 6, 7, …, 15m), 이음시공을 위한 연결자재 포함에 따른 구분(단본, 상부, 중부, 하부) 등에 따라 다양한 형태로 제조되어 수요자의 요구에 대응하고 있다.

12 시장현황을 살펴보면, 대림씨엔에스, 동양파일, 아이에스동서, 아주산업, 코리아오토글라스, 영풍파일 등 대기업 및 중견기업 6개 사업자가 전체 PHC파일 시장에서

4) 아파트건설현장에 가장 많이 사용하는 구경 500mm 길이 10m 파일의 경우 그 중량이 850㎏에 달하는데 40톤 트레일러(공차중량 포함, 최대 적재량 25톤)에 최대 25개 정도를 적재할 수 있을 뿐이다. 연약지반이 아닌 통상지반의 경우 아파트 1개 동에 파일 200개가 기본적으로 소요된다.

65~70%(연간 약 6,000억 원 내외)의 시장점유율을 차지하고 있다.

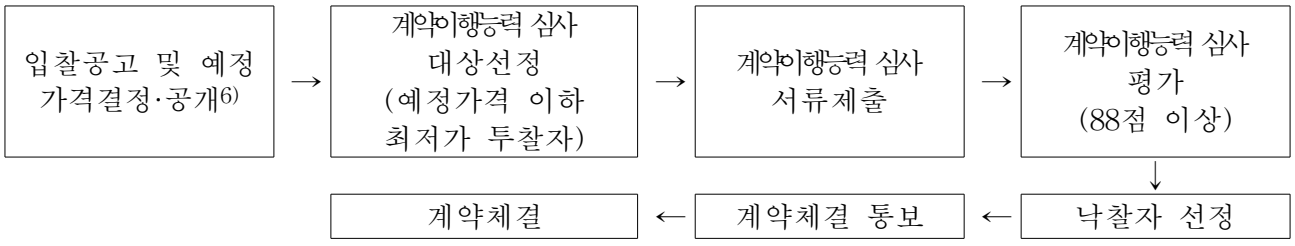
다. PHC파일 관수시장에서의 입찰 구조 및 절차

13 중소기업청은 2006. 1. 1.부터 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률(이하 '구매촉진법'이라 한다)에 의거 중소기업자간 경쟁제품제도를 의무시행토록 하여 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 품목에 대하여는 특별한 이유가 없는 한 중소기업자만이 참여하는 제한경쟁입찰로만 조달계약을 체결하도록 하였다.

14 PHC파일의 경우 '2006년도 중소기업자간 경쟁제품 등 공고(중기청 공고 제2005-178호)'에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 후 2018. 12. 31.까지 계속하여 유지되었다.[5)]

15 중소기업자간 경쟁제품으로 지정될 경우 입찰 및 계약절차는 원칙적으로 '계약이행능력 심사제도'가 적용되는데, 입찰 시 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하여 심사결과 종합평점이 88점 이상인 자를 최종 낙찰자로 결정하는 방식으로 계약절차는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 계약이행능력 심사제도 업무흐름도




16 한편, 중소기업자간 제한경쟁입찰 결과 무응찰, 단독응찰, 예정가격 초과 등의 사유로 유찰되는 경우 구매촉진법 시행령 제7조 제1항 제3호[7)]의 규정에 따라 해당

5) 공공기관이 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 품목을 구매하는 경우 조달청장에게 의무적으로 위탁토록 제도를 변경하여 PHC파일의 가장 큰 수요처인 한국토지주택공사가 구매 대부분을 조달청에 위탁하게 됨에 따라 관수시장에서 중소기업자간 제한경쟁입찰이 단기간 내에 폭발적으로 증가되었다.
6) 기초금액(결정가격)의 -2% ~ +2% 내에서 무작위로 산출한 금액 15개 중 입찰에 참여한 사업자들이 가장 많이 뽑은 금액 4개를 산술평균한 금액이 예정가격이 된다.

입찰은 중소기업이 아닌 중견기업 또는 대기업도 입찰에 참여할 수 있는 일반경쟁입찰로 전환될 수 있도록 하였다.

17 일반경쟁입찰로 전환되는 경우 입찰 및 계약절차는 '물품구매적격심사제도'(이하 '적격심사제도'라 한다)가 적용되었는데, 입찰시 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하며, 심사결과 종합평점이 85점 이상인 자를 최종 낙찰자로 결정하는 방식으로 그 절차 및 세부기준은 아래 <표 3> 및 <표 4>와 같다.

<표 3> 적격심사제도 업무흐름도

입찰공고 및 예정 가격결정·공개 → 적격심사대상선정 (예정가격 이하 최저가 투찰자) → 적격심사 서류제출 → 적격심사평가 (85점 이상) ↓ 낙찰자 선정 ← 계약체결 통보 ← 계약체결

<표 4> 적격심사 세부기준

| 구분 | 종합 | ①납품이행능력 | | ②입찰가격 | ③신인도 | ④결격사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 추정가격 10억원 이상 | 100점 | 납품실적 | 5점 | 55점 | +3점～-2점 | 0점～-30점 |
| | | 기술능력 (기술인력보유정도) | 10점 | | | |
| | | 경영상태 (회사채 및 기업어음 신용 등급) | 30점 | | | |
| | | 합 계 | 45점 | | | |
| 추정가격 10억원 미만 | 100점 | 경영상태 | 30점 | 70점 | 〃 | 〃 |

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

7) 제7조(중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등) ① 법 제7조제1항에서 "대통령령으로 정하는 특별한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
3. 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우

2) 기초사실

가) 관수시장 참여를 둘러싼 대・중소기업 간 갈등

18 이 사건 대기업 피심인 5사는 '2014년 담합행위[8)]' 이전부터 지속적으로 관수시장 참여를 보장받기를 원하여 왔고 이로 인해 PHC파일 제조·판매 중소기업들과 갈등관계에 있었다.

<표 5> 관련자 진술내용

| |
|---|
| <동진산업 신○○ 진술조서(심사보고서 소갑 제3호증[9)] 일부발췌)><br><br>문) 2012년에도 호황이었지만 그때는 대기업과 중소기업간에 담합이 없다가 굳이 2014년에 갑자기 양 업계간에 담합이 이뤄진 이유가 있는가요? (중략)<br>답) 대기업들이 2013년부터는 관급물량에 본격적으로 관심을 가지면서 중견기업연합회 통해서 국회나 중기청에 문의도 하고, 공청회도 추진하는 등 중소기업에 위협이 되는 모습을 보였습니다. …(중략)… 그래서 어차피 중소기업들이 감당하기 어려운 대형 현장건을 우리가 들러리 서서 대기업들에게 넘겨줌으로써 이런 갈등을 사전에 무마하려는 측면도 있던 것이 사실입니다.<br><br><서산 김☆☆ 진술조서(소갑 제15호증 일부발췌)><br><br>문) 2012년의 경우 조달청에서 수요기관에 되돌려진 입찰 건도 많은데 2014년에는 그런 건이 없습니다. 그 차이가 왜 발생했는지 아는가요?<br>답) 중소기업들이 캐파가 안 되다 보니 수요기관들로부터 공급이 늦다는 항의를 계속 받았습니다. 이러다보니 중기간 경쟁제품에서 제외해야 한다는 주장이 끊이지 않고 나왔는데 대기업들도 이런 주장에 은근 동조를 하는 편이었습니다.<br><br>그래서 2014년에는 중소기업들이 하기 어려운 건은 대기업들에게 사정 얘기하고 중소기업들이 들러리를 서 주어서 일찌감치 넘기는 것으로 했습니다.<br><br><원심력조합 박○○ 진술조서(소갑 제16호증 일부발췌)><br><br>문) (중략) '인천서창(2) 3BL 아파트건설공사 9공구 PHC파일 및 이음철물 구매'건의 경우 대기업과 중소기업간 담합이 있었던 것으로 확인되는데 어떤가요?<br>답) (중략) 조합에서 2013년 말부터 대기업들과 중소기업들 간에 상당한 알력이 있어왔는데 그 과정에서 대기업들이 자신들도 조달청 입찰에 참여시켜 달라고 하는 청원운동도 시작하는 등 관계가 좋지 않았습니다. |

8) 이 사건과 병합 상정된 '한국토지주택공사 발주 원심력콘크리트(PHC)파일 구매입찰 관련 11개 PHC파일 제조・판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(사건번호 2019카조3217)'을 말한다.

19 이에 따라, 중소기업 사업자들은 '2014년 담합행위'의 마지막 입찰 건인 구리갈매 A-1 및 구리갈매 A-2건이 2014. 5. 9. 종료된 후, 2014. 5. 15. 개최된 수도권 관수입찰 모임에서 수급상황 개선 및 대기업들의 관수시장 침입에 대한 불안감 등을 이유로 더 이상 대기업을 위한 들러리를 서주지 말 것을 합의하였다.

<표 6> 명주파일 구○○ 추가 진술조서(소갑 제6호증 일부발췌)

| |
|---|
| 문) 조달청 입찰자료 검색 결과, 중소기업계가 나서서 대기업 컨소시엄에 대해 들러리를 서 준 것은 구리갈매 2건의 투찰일인 2014.5.22. 이후로 보이지 아니하는데 맞는가요?<br>답) 네 그렇습니다. 6월부터는 수급도 풀렸고 대형 건들이 한꺼번에 공고된 것이 아니라 순차적으로 공고되면서 대형 입찰건도 중소기업들이 낙찰받았던 것으로 생각합니다.<br>(중략)<br>문) 수도권 관수입찰모임에서는 업계간 합의에 대해 얘기가 없었는가요?<br>답) 수도권 관수모임에서도 상당히 불만이 많았고 대기업들이 관수시장에 눈독을 들이는 것을 알고 있었기 때문에 지속할 필요성을 느끼지 못했고 또 수급상황도 풀리면서 이런 업계간 합의에 대해서 부정적으로 변했습니다. 구리갈매 건 입찰이 종료된 후에 열렸던 관수입찰 모임에서 '이제 그만 서야하는 것 아니냐', '수급이 풀릴 기미가 보이니 이제는 중소기업들이 다 해야 한다'고 하여 서로간에 동의했던 기억이 있습니다. |

나) 대기업 5개사 모임 결성 및 한국PHC파일협회 설립

20 피심인 대기업 5개사는 한국원심력콘크리트공업협동조합(이하 '원심력조합'이라 한다)의 조합원으로 참여하여 왔으나, 중소기업중앙회가 해당 조합을 감사한 후 '중소기업 외의 사업자들이 전체 조합원수의 20분의 1을 초과할 수 없다'는 관련 법령[10]을 위반하였다고 지적함에 따라 2014. 10. 1. 해당 조합으로부터 조합원자격 상실을 통보[11] 받았고, 이에 따라 2015. 4월 이후 PHC파일 영업본부장이 참여하는 임원급 모임과 영업팀장들이 참여하는 담당자 모임을 각각 결성하였으며, 임원급 모임 참석자들은 PHC파일 구매제도 변경을 목적으로 유관기관 방문 및 이 사건 대기업 피심인들 간 협의체인 '한국PHC파일협회[12]'의 설립 준비 등의 활동을 하였다.

---

9) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

10) 중소기업협동조합법 제13조 ②조합은 같은 업종의 사업을 영위하는 자로서 특별한 사유가 있으면 정관으로 정하는 바에 따라 제2조제1호가목에 따른 중소기업자 외의 자를 조합원으로 할 수 있다.

중소기업협동조합법 시행령 제4조 ②법 제13조제2항에 따라 중소기업자 외의 자를 조합원으로 하는 경우 그 수는 해당 조합의 총 조합원수의 20분의 1을 초과할 수 없다.

11) 원심력조합의 '조합원 자격 상실에 대한 안내' 공문(2014.10. 1.자, 소갑 제17호증 참조)

<표 7> 이 사건 대기업 피심인별 임원급 모임 및 담당자 모임 참석자 현황

| 피심인명 | | 성명 및 직급 | 참석기간 | 현재(2019.11월) |
|---|---|---|---|---|
| 대림 씨엔에스 | 임원급 모임 | 이△△ 전무 | 2015. 4월~2016.10월 | 2017.11.30.퇴직 |
| | 담당자 모임 | 최△△ 부장 | 2015. 4월~2016. 1.27. | 재직 |
| | | 홍○○ 부장 | 2016. 2.17.~2016.10. 5. | 재직 |
| 동양파일 | 임원급 모임 | 김○○ 상무[13] | 2015. 4월~2016.10월 | 재직 |
| | 담당자 모임 | 최◇◇ 팀장 | 2015. 4월~2016.10. 5. | 재직 |
| 동서 | 임원급 모임 | 이○○ 전무 | 2015. 4월~2016.10월 | 재직 |
| | 담당자 모임 | 우○○ 팀장 | 2015. 4월~2016.10. 5. | 재직 |
| 아주 | 임원급 모임 | 박○○ 전무 | 2015. 4월~2016.10월 | 재직 |
| | 담당자 모임 | 권○○ 팀장 | 2015. 4월~2016.10. 5. | 재직 |
| 코리아오토 글라스 | 임원급 모임 | 김□□ 상무 | 2015. 4월~2016.10월 | 재직 |
| | 담당자 모임 | 정○○ 팀장 | 2015. 4월~2016.10. 5. | 2017. 8.31.퇴직 |

<표 8> 관련자 진술내용

<동양파일 최◇◇·김○○ 추가 진술조서(소갑 제4호증 일부발췌)>

문) 그리고 2015.5.11. 동양 명의로 대림 최△△ 통장(국민 40***1-01-16***8)에 3백만원을 입금한 사실이 확인되는 바 이는 무엇인가요?

최영조) 2015년부터 대기업 5사 모임을 가지면서 그 회비로 입금한 것입니다.

(중략)

문) 2015년은 대기업들이 조달청 입찰에 참가한 사실이 전혀 확인되지 아니하는데, 그 모임을 가지면서 어떠한 내용을 논의하였는가요?

최영조) 관수시장이 폭발적으로 커져서 2015년에는 조달청 제도개선을 위해 노력하였습니다. 솔직히 말씀드리면 중기간 경쟁제품 지정제외를 목표로 했고, 그게 안 되면 현 체재 내에서 대기업 참여를 늘리는 방법을 강구했습니다.

김시년) 저와 아주 박○○ 전무, 동서 이○○ 이사, 삼부 김□□ 전무, 대림 이△△ 전무도 임원급 모임을 별도로 갖고 판로지원법 개정과 한국PHC파일협회 결성을 준비하고 있었습니다.

<대림씨엔에스 최△△ 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)>

문) 진술인 최△△는 본인 소유 통장(국민 40***1-01-16***8)을 2015년 이후 대기업 5사 모임 통장으로 활용한 사실이 있지요?

답) 2015년부터 대기업 5사끼리 별도 모임을 갖자고 합의가 되었고 회비로는 매 반기마다 업체별로 제 통장에 3백만원씩 입금하기로 하였습니다.

(중략)

12) 대기업 5개사를 회원사로 산업통상자원부 허가를 얻어 설립(2016. 7. 6.)되었다.(소갑 제19호증 참조)

13) 김○○은 2008. 7. 21.부터 ㈜동양의 파일영업팀장으로 근무한 후 동양파일㈜가 설립되면서 2013. 8. 1.부터 동양파일(주)의 사업본부장을 담당하다가 2014. 1. 1.~2014.12.10. 기간 동안은 대표이사를 겸직하였으며, 2015.10.15.부터 다시 대표이사를 겸직하고 있다.

문) 입찰건도 없는데 모임을 가지면서 어떠한 내용을 논의하였는가요?
답) 조달청 관급이 계속 커짐에 따라 대기업들도 2015년부터는 관수시장 참여를 위해 제도를 개선해야 한다는 공감대가 있었습니다. 그래서 2015년부터는 본격적으로 저희도 제도개선 위해 노력을 많이 했습니다.

문) 어떠한 노력을 기울였는가요?
답) 저희 쪽 이△△ 전무, 삼부 김□□ 전무, 아주 박○○ 전무, 동서 정○○ 전무, 동양 김○○ 상무가 이때부터 임원급 모임을 별도로 갖고 판로지원법 개정과 한국PHC파일협회 결성을 준비를 했고 그 비용으로 위 통장에서 김□□에게 17백만원을 지급한 사실도 있습니다.

<아이에스동서 정○○ 진술조서(소갑 제18호증 일부발췌)>

문) 대기업 5사는 2015년부터 원심력조합과는 별도의 협의체를 구성하기 위해 노력한 것으로 보이고 2016.7.6. 한국PHC파일협회라는 사업자단체를 구성한 것으로 보이는데 진술인은 그 사실을 알고 있는가요?
답) 네 알고 있습니다.

문) 굳이 한국PHC파일협회를 따로 구성할 필요 없이 원심력조합에 재가입 요청을 하면 될 터인데, 그를 요청하지 아니한 이유가 있었는가요?
답) 재가입을 한다면 법령상 2개 사만 가입할 수 있는데 대기업 5사들 간에 합의가 될리도 없었고, 중소기업들도 저희들에게'대기업들은 오너 체제가 아니니 오너 체제하에서 일사불란하게 움직이는 중소기업들과 협의가 잘 안된다'는 이유를 들면서 안 들어왔으면 좋겠다고 얘기를 했습니다. 그래서 그러면 차라리 대기업들끼리 단체를 하나 만드는 것이 낫겠다 하고 생각했습니다.

문) 한국PHC파일협회를 구성하게 된 구체적인 이유가 있는가요?
답) 위에서 말씀드린 것처럼 대기업들만의 단체가 하나는 있어야겠다고 생각을 했습니다. 조합 자격상실 이후로 조달제도 개선을 해야겠다 싶어 움직여보니 개별 업체가 대관업무를 하는 것은 굉장히 어렵더라구요. 그래서 단체가 있기는 있어야겠구나 하고 생각이 들었습니다.

다) PHC파일 관련 중소기업자간 제한경쟁제도 개편

21 중소기업청은 이 사건 대기업들의 중소기업자간 경쟁제도 개선 노력, 중소기업들의 생산능력 부족 및 그로 인한 국책공사의 공기지연, 조달청 및 국토교통부의 제도 개선 요청(PHC파일의 중소기업자간 경쟁제품 재지정 반대) 등을 반영하여 아래 <그림 2>에서 보는바와 같이 2016. 1. 1.부터는 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 발주하는 PHC파일 전체 물량의 20% 범위 내에서 중소기업자간 제한경쟁입찰이 아닌 일반경쟁입찰 방식으로 제도를 변경하였다.

<그림 2> '16~'18년 중소기업자간 경쟁제품 재지정 관련 중기청 보도자료(2015.12. 30.)

정부3.0 경제혁신

2015년 12월 31일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. www.smba.go.kr
* 통신·방송·인터넷은 12월 30일(수) 12:00 이후 보도 가능

중소기업청 보도자료 대한민국 재도약의 힘, 창조경제

·문의 : 중소기업청 공공구매판로과 장대교 과장 (042-481-4374), 안태용 사무관 (4466)

'16~'18년 적용 중소기업자간 경쟁제품 204개 지정
- 총 31조원 규모의 공공시장이 중소기업에게 열린다 -

□ 중소기업청(청장 한정화)은 '16.1.1일부터 3년간 적용될 **중소기업자간 경쟁제품 204개를 지정·고시한다**

<중소기업자간 경쟁제품 지정 현황>

| 구분 | 현재 | 지정 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 기존 | 신규 | 계 |
| 제품 | 207 | 191 | 13 | 204 |
| 세부품목 | 818 | 749 | 30 | 779 |

* 지정현황 확인 : www.smba.go.kr → 정보공개 → 법령정보 → 공고

◦ 또한, **콘크리트파일** 경우 대기업 및 수입제품으로부터 중소기업의 판로보호를 위해 재지정 되었으나, 제품의 수급문제를 감안하여 공공시장의 20% 범위내에서 중견·대기업이 참여할 수 있도록 일부시장을 개방하였다

2) 구체적 행위사실

가) 합의 개요

22 피심인 대기업 5개사는 중소기업자간 경쟁제도 개선에 따라 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 일반경쟁입찰방식으로 PHC파일 구매입찰을 발주하기 시작하자, 2016. 5. 11. 부터 2016. 10. 5.까지 다음 <표 9>와 같이 영업팀장들이 참석하는 담당자 모임 및 유선연락을 12차례 갖고, <표 10>내용과 같이 총 17건[14]의 입찰을 대상으로 사전에 낙찰예정자, 들러리 입찰자 및 투찰가격을 합의하였다.

<표 9> 대기업 피심인 담당자 모임 및 합의대상 입찰건(17건) 현황

| 일시 | 장소 (소재지) | 참석자 | 합의대상 건 |
|---|---|---|---|
| 2016. 5.11. | 초원마산 (서울 서초) | 삼부건설공업(정○○), 대림씨엔에스(홍○○), 동양파일(최◇◇), 아이에스동서(우○○), 아주산업(권○○) | ①대전관저5초 관급파일 구매건 |

14) 17건 중 3건(연번 ⑮ 내지 ⑰)은 최초에 중소기업자간 제한경쟁입찰로 공고되었으나 유찰되어 일반경쟁입찰로 전환된 건이다.

| 일시 | 장소<br>(소재지) | 참석자 | 합의대상 건 |
|---|---|---|---|
| 2016. 5.18. | 한일CC<br>(경기 여주) | 삼부건설공업(정○○), 대림씨엔에스(홍○○), 아이에스동서(우○○), 아주산업(권○○) | ②대전대신2 2BL 2공구 건 |
| 2016. 5.25. | 청계산장수촌<br>(서울 서초) | 삼부건설공업(정○○), 대림씨엔에스(홍○○), 동양파일(최◇◇), 아이에스동서(우○○), 아주(권○○) | ③대전대신2 1BL 1공구 건 |
| 2016. 6. 1. | 모락산안골<br>(경기 의왕) | 〃 | ④서해선 복선전철 제7공구 건<br>⑤서해선 복선전철 제8공구 건 |
| 2016. 6. 8. | 청계산장수촌<br>(서울 서초) | 〃 | ⑥역세3초등학교 신축공사 건<br>⑦동탄2 물순환시스템 건 |
| 2016. 7.13. | 울돌목가는길<br>(서울 서초) | 〃 | ⑧시흥은계 B-2BL 건 |
| 2016. 7.27. | 모락산안골<br>(경기 의왕) | 〃 | ⑨신내동 640 행복주택 건설공사 건<br>⑩진접선 제3공구 콘크리트파일 건 |
| 2016. 8.10. | 부용촌<br>(경기 의왕) | 〃 | ⑪구리갈매 제2초등학교 건<br>⑫부산만덕5 1BL 주거환경개선 건 |
| 2016. 9. 7. | 일미원<br>(서울 강남) | 〃 | ⑬이천～충주철도 제2공구 건 |
| 2016. 9.21. | 조선면옥<br>(서울 강남) | 〃 | ⑭인천영종 A2블록 건 |
| 2016. 9.28. | 유선연락 | 삼부건설공업(정○○), 대림씨엔에스(홍○○), 동양파일(최◇◇), 아주산업(권○○) | ⑮군포국민체육센터 건립공사 건 |
| 2016.10. 5. | 한국PHC파일협회 사무실 | 삼부건설공업(정○○), 대림씨엔에스(홍○○), 동양파일(최◇◇), 아이에스동서(우○○), 아주산업(권○○) | ⑯국민건강보험공단 영광함평지사 건<br>⑰기화송출설비 PHC파일 건 |

<표 10> <u>담당자 모임에서의 이 사건 담합 관련 논의내역</u>

| 연번 | 공고명 | 주요 논의내용(피심인 진술조서 발췌) |
|---|---|---|
| 1 | 가칭)대전관저 5초 관급자재구매 | (삼부건설공업 정○○) 2016. 5.11. 초원마산 모임에서 낙찰사를 논의한 끝에 삼부가 낙찰받기로 하였고, 투찰일 즈음하여 동양파일에 들러리를 요청하고 들러리 투찰금액도 알려 주었음<br>(동양파일 최◇◇) 삼부를 낙찰자로 정하였고 삼부 요청으로 들러리는 동양파일이 서주기로 하였음 |
| 2 | 대전대신2 2BL 주거환경개선사업 | (아주산업 권○○) 아주가 낙찰받기로 하였으며 나머지 4사 모두에 들러리 요청을 하였음<br>(동양파일 최◇◇, 대림 홍○○, 동서 우○○, 삼부 정○○) 아주 부탁으로 들러리를 서 주었음 |
| 3 | 대전대신2 1BL 주거환경개선사업 | (동양파일 최◇◇) 2016. 5.25. 장수촌 모임에서 동양파일을 주관사로, 삼부 및 동서를 참여사로 하는 공동수급체를 구성하기로 대림 및 아주가 들러리를 서는 것으로 합의하였음<br><u>(동진산업 신○○)</u> 삼부 정○○ 요청으로 들러리를 서 주었음 |

| 연번 | 공고명 | 주요 논의내용(피심인 진술조서 발췌) |
|---|---|---|
| | | (동진산업 최○○) 동양파일 최◇◇로부터 들러리 요청을 받은 사실이 있으며 투찰일 직전 들러리 투찰가격을 통보받았음 |
| 4 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제7공구 | (대림씨엔에스 홍○○) 6. 1. 모임에서 대림-동서-삼부 컨소시엄이 7공구를, 동양파일-아주 컨소시엄이 8공구를 낙찰받기로 하였으며, 자신이 직접 7공구 들러리 투찰가격을 동양파일과 아주에 알려 주었고, 동양파일에서 대림 김★★ 과장에서 8공구 들러리 투찰가격을 알려주었음<br>(동양파일 최○○) 6. 1. 모임에서 2건 모두에 대하여 낙찰자를 결정하였고, 대림 홍○○가 7공구 들러리 투찰가격을 알려왔고, 자신이 직접 8공구 들러리 투찰가격을 대림 등 들러리 3사 모두에 알려주었음 |
| 5 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 제8공구 | |
| 6 | (가칭)역세3초등학교 신축공사 | (삼부건설공업 정○○) 해당 현장이 광명이고 삼부 남양주 공장에서 40분 거리로 매우 가까워서 2016. 6.8. 청계산 장수촌 모임을 통해 삼부가 낙찰받기로 하였음<br>(아주산업 권○○) 삼부 요청으로 들러리는 아주가 서기로 하였음 |
| 7 | 동탄2 물순환시스템 조성공사 | (아주산업 권○○) 2016. 6. 8. 청계산 장수촌 모임에서 아주가 낙찰받기로 하였고 삼부와 동서에 들리리 요청을 하였음<br>(삼부건설공업 정○○) 2016. 6. 8. 청계산 장수촌 모임에서 역세3초등학교 건과 함께 논의되어 역세3초등학교 건은 삼부 낙찰-아주 들러리, 동탄2 물순환시스템 건은 아주 낙찰-삼부 들러리 형태로 낙찰받기로 하였음<br>(아이에스동서 우○○) 아주 요청으로 동서가 들러리를 서 주었음 |
| 8 | 시흥은계 B-2BL PHC 파일 | (삼부건설공업 정○○) 2016. 7.13. 울돌목가는길 모임에서 삼부 주관 대림·동양 참여 공동수급체가 낙찰받기로 하였고, 투찰직전 동서 우○○에게 들러리 투찰가격을 통보하였으나 중소기업인 유정산업이 저가로 치고 들어와 낙찰받지 못하였음<br>(아이에스동서 우○○) 삼부로부터 들러리 요청을 받았음 |
| 9 | 신내동 640 행복주택 건설공사 | (삼부건설공업 정○○) 2016. 7.27. 모락산안골 모임에서 삼부가 낙찰자로 결정되었음<br>(동양파일 최◇◇) 삼부 정진권 요청으로 들러리를 서 주었으며 들러리 투찰가격 또한 통보받았음 |
| 10 | 진접선 제3공구 | (대림씨엔에스 홍○○) 계열사인 고려개발이 해당 현장 시공사여서 미리 정보를 알고 있었고 2016. 7.27. 모임에서 대림이 낙찰받겠다고 한 후 동서가 들러리 요청을 거부하여 동양파일에 들러리를 요청한 건이며, 중소기업인 영풍파일이 저가로 치고 들어와 낙찰받지 못하였음<br>(동양파일 최◇◇) 대림 요청으로 들러리를 서 주었으나 영풍파일이 낙찰받게 되었음<br>(아이에스동서 우○○) 2016. 7.27. 모임에서 동서는 더 이상 일반경쟁입찰건을 낙찰 받거나 들러리를 서 주지 않겠다고 선언한 사실이 있음 |
| 11 | 지급자재 발주의뢰(구리갈매 제2초등학교) | (삼부건설공업 정○○) 2016. 8.10. 부용촌 모임에서 해당 현장이 삼부 남양주 공장에서 15분 거리에 있음을 이유로 낙찰받기로 한 후, 동양파일에 들러리를 요청하였음<br>(동양파일 최◇◇) 삼부로부터 들러리 요청을 받았음 |
| 12 | 부산만덕5 | (동양파일 최◇◇) 2016. 8.10. 부용촌 모임을 통해 동양파일을 주관사로 |

| 연번 | 공고명 | 주요 논의내용(피심인 진술조서 발췌) |
|---|---|---|
| | 1BL 주거환경개선사업 | 하고 아주를 참여사로 하는 공동수급체를 구성하여 낙찰받기로 하였고, 삼부에 들러리를 요청하였음<br>(삼부건설공업 정○○) 동양 최◇◇로부터 들러리 요청을 받았고 들러리 투찰가격도 전달받았음 |
| 13 | 이천~충주 제2공구 | (대림씨엔에스 홍○○) 2016. 9. 7. 일미원모임에서 해당 현장이 대림 충주공장에서 가깝다는 이유로 낙찰받기로 하고 동서를 제외한 아주, 동양파일, 삼부 등 3사에 들러리를 요청하였으나 중소기업인 삼성엠케이가 저가로 투찰하여 낙찰 받지 못하였음<br>(아주산업 권○○) 대림을 밀어주기로 하고 아주, 동양파일, 삼부 3사가 들러리를 섰으나 삼성엠케이가 낙찰 받았음<br>(동양파일 최◇◇) 대림 요청에 따라 들러리를 섰으나 삼성엠케이가 저가로 낙찰 받은 건임<br>(삼부건설공업 정○○) 낙찰자로 정해진 대림이 운송비 부문에서 제일 유리했으나 삼성엠케이가 저가로 낙찰받은 건임 |
| 14 | 인천영종 A2BL | (대림씨엔에스 홍○○) 해당 입찰 건 마감일 전일인 2016. 9.21. 조선면옥 모임에서 대림이 낙찰받기로 하였고 삼부, 아주 및 동양파일이 들러리를 서 준 건임<br>(삼부건설공업 정○○) 대림 홍정표가 들러리 요청을 하여 승낙하였음<br>(아주산업 권○○) 동서 제외한 삼부, 아주 및 동양파일 3사가 들러리를 서 주기로 하였음<br>(동양파일 최◇◇) 동서 제외한 삼부, 아주 및 동양파일 3사가 들러리를 서 주기로 하였음 |
| 15 | 군포국민체육센터 건립공사 | (대림씨엔에스 홍○○) 동서 제외한 대기업 4사간 유선협의를 통해 대림이 낙찰받기로 하였고, 삼부 정○○과 아주 권민석에게 들러리 요청을 하였으나 성원파일이 저가로 낙찰 받았음<br>(삼부건설공업 정○○) 대림 홍○○ 요청으로 들러리를 섰으나 성원파일이 낙찰받았음<br>(아주산업 권○○) 해당 입찰 건 공고이후 투찰일까지 기간 동안 대기업 모임이 열린 사실은 없으나 투찰가격이 유사한 것을 보아 동서 제외한 대기업 4사가 논의를 하였던 것으로 생각함<br>(동양파일 최◇◇) 대림 홍○○로부터 들러리 요청을 받았고 들러리 투찰가격도 전달받았음 |
| 16 | 국민건강보험공단 영광함평지사 신축 | (동양파일 최◇◇) 2016.10. 5. 한국PHC파일협회 모임에서 동양파일이 낙찰받기로 하였고 그 후 아주 권○○에게 들러리를 요청하였음<br>(아주산업 권○○) 동양파일 요청으로 들러리를 선 것으로 기억함 |
| 17 | 기화송출설비 | (대림씨엔에스 홍○○) 2016.10. 5. 한국PHC파일협회 모임에서 당시까지 대림의 낙찰금액이 제일 적다고 항의한 끝에 삼부와 공동수급체를 구성하여 낙찰받기로 하였고 그 후 아주 권○○에게 들러리를 요청하였음<br>(아주산업 권○○) 들러리 요청을 받은 정확한 기억은 없으나, 30억원 이상 대형 건이고 아주 단독으로는 공급량을 감당하기가 무리인 점을 감안하면 낙찰 목적으로 단독입찰 참여한 것이라고 보기는 어려움 |

| 연번 | 공고명 | 주요 논의내용(피심인 진술조서 발췌) |
|---|---|---|
| | | |

나) 합의의 구체적인 내용

23 대기업 피심인들은 주로 화요일에 서울 근교 식당 등에서 담당자 모임을 갖고 해당 모임 전일까지 공고된 일반경쟁입찰 건에 대하여 낙찰예정자를 결정하였는데, 다음 <표 11>에서 확인되는 바와 같이 ① 근거리 배정원칙에 따라 해당 입찰건의 납품현장에서 가장 가까운 업체를 낙찰예정자로 선정하되, 해당 업체가 수급 곤란 등의 사유가 있는 경우에는 다른 업체 중에서 공급가능한 업체를 선정하였고, ② 1차로 선정된 업체가 단독으로 공급하기 어려운 대규모 입찰 건은 추가적으로 업체를 선정하여 이들 업체들이 함께 낙찰 받을 수 있도록 공동수급체를 구성하여 참가하기로 하였다.

<표 11> 관련자 진술내용

<대림씨엔에스 홍○○ 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)>

문) 2016년에는 제도개선에 따라 일반경쟁입찰이 공고될 것이 분명했기 때문에 대기업들 간에 일반경쟁입찰 건에 대해서는 어떻게 한다는 원칙이 정해져 있었을 것으로 보이는데 어떤가요?

답) 맞습니다. 저희가 위 입찰 공고 이전에 있었던 2016. 5. 11. 대기업 팀장모임에서 일반경쟁입찰로 공고된 건은 낙찰자를 사전에 정하기로 한다, 간사가 회사별 낙찰금액을 관리하고 회의 개최 전에 각 사에 통보를 해준다, 공동수급체로 입찰이 제한되거나 또는 공동수급체가 불가피한 건의 경우 지역별 공장위치, 거리 등을 감안하여 공동수급체를 구성한다는 원칙을 정했습니다.

일반경쟁입찰 건이 몇 건 안되다 보니 각 사별로 자신이 얼마나 낙찰받았는지는 잘 알고 있기는 하나 모임에서 간사가 몇 번 낙찰금액을 알려 주었던 것으로 기억합니다.

문) 낙찰자를 정하는 기준이 있을 것 아닌가요?

답) 우선은 해당 현장과 가장 가까운 업체를 낙찰자로 했습니다. 현장에서 멀면 운송비 부담 때문에 이익이 크게 나지않을 뿐만 아니라 그것을 만회하려면 낙찰가격이 너무 높아지게 됩니다. 다만 특별한 사정이 있는 경우이거나 금액이 작은 경우 가깝다고 하더라도 거부권을 행사할 수 있도록 했습니다.

낙찰자가 정해지면 공동수급체를 구성할지 여부를 검토했는데 일단 공고문에 공동수급체만 입찰 참여가 가능하다고 명시된 건은 주변의 가까운 대기업과 구성을 했습니다. 그렇지만 수급 문제 때문에 단독으로 가능한데도 공동수급체를 일부러 구성한 건은 거의 없습니다.

문) 일반경쟁으로 공고된 건은 모두 대기업 5사 모임에서 논의를 하였는가요?

답) 네 그렇습니다. 최초 공고에서 일반경쟁으로 공고된 건은 모임에서 모두 논의를 하였습니다. 중기간 경쟁입찰로 공고되었다가 낙찰자가 없어서 일반경쟁으로 전환된 건에 대해서도 일부 논의했던 것으로 기억합니다.

<아이에스동서 우○○ 추가 진술조서(소갑 제8호증 일부발췌)>

문) 낙찰자를 정하는 기준은 무엇인가요?
답) 해당 현장과 가장 가까운 업체를 원칙으로 했습니다. 다만 특별한 사정이 있는 경우이거나 금액이 작은 경우 가깝다고 하더라도 거부권을 행사할 수 있도록 했습니다. 그리고 공고문에 공동수급체만 입찰 참여가 가능하다고 명시된 건은 주변의 가까운 대기업과 구성을 하기로 했습니다.

문) 일반경쟁으로 공고된 건은 모두 대기업 5사 모임에서 논의를 하였는가요?
답) 네 그렇습니다. 최초 공고에서 일반경쟁으로 공고된 건은 모임에서 모두 논의를 하였습니다. 중기간 경쟁입찰로 공고되었다가 낙찰자가 없어서 일반경쟁으로 전환된 건도 논의를 했습니다.

24 그리고 담당자 모임에서 매 입찰 건마다 낙찰예정자로 결정된 대기업은 입찰 공고문에 기재된 기초가격보다 근소한 범위로 낮은 금액을 자신의 투찰가격으로 결정하였고, 다른 대기업 또는 중소기업[15]에게 들러리를 요청한 후 승낙을 받으면 자신의 투찰가격을 사전에 알려주고 그보다 높게 투찰토록 하거나 또는 들러리를 서는 대기업의 입찰가격을 사전에 정하여 준 후 해당 입찰 건의 투찰종료일 이전에 각자 투찰하였다.

<표 12> 관련자 진술내용

15) 이 사건 입찰 17건 중 연번 3 입찰의 경우 유일하게 중소기업인 동진산업이 들러리로 참여하였는데, 이는 동양파일 측(아래 참조)이 입찰 참여 사업자가 모두 대기업일 경우 담합 행위가 적발될 것을 우려하여 중소기업인 동진산업에게 들러리 참여를 요청한 것으로 확인되었다.

<중원콘텍 최○○ 진술조서(소갑 제3호증) 일부 발췌본>

["동양은 대림과 아주라는 들러리사가 있었음에도 동진에게까지 들러리를 요청한 이유는 무엇인가요?"라는 질문에 대해 진술인 최○○이 "여러업체가 참여를 하여 낙찰을 받아야 담합의심을 덜 받게 되고, 일반경쟁입찰이라고 하더라도 중소기업이 하나도 없으면 이상해보일수도 있어 요청한 것 같습니다. 담합 의심을 파하기 위해서였던 것으로 생각됩니다"라고 진술한 사실을 확인하다.]

진술인 신○○이 동양파일의 최◇◇ 이사에게 전화하여 스피커폰으로 "2016. 5.27. 대전대신2 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구 콘크리트파일에 동진이 들러리를 서줬는데 당시 누구한테 전화했는지"를 묻자, 최◇◇ 이사는 "그게 일반경쟁입찰로 나와서 나는 대기업끼리하면 충분하다고 했는데 삼부의 정 이사가 그래도 안전하게 해야한다면서 동진에 전화를 한다고 했다고 말하자 진술인은 알았다고 하면서 전화를 끊다."고 기재된 사실을 확인하다.]

<대림 홍○○ 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)>

문) 투찰가격은 기초가격 기준으로 정하였을 것으로 보이는데 기준이 있었는가요?
답) 95, 96% 선에서 맞추려고 노력했습니다. 중소기업들의 경우에는 대부분 99%를 넘은 것으로 알고 있는데 저희들은 그보다는 낮게 해서 대기업들이 낙찰받으면 가격이 낮아진다는 점을 어필하려 하였습니다.

<아주산업 권○○ 추가 진술조서(소갑 제11호증 일부발췌)>

문) 아주의 경우 자신이 낙찰받을 건의 투찰가격은 어떤 기준으로 산정하였는가요?
답) 중소기업들보다는 낮게 하려고 기초금액의 97%정도에서 출발했는데 중소기업들이 참여하면서부터는 90%대 초반까지 떨어뜨렸던 것으로 기억합니다.

<동양파일 최◇◇ 추가 진술조서(소갑 제9호증 일부발췌)>

문) 낙찰자가 정해지면 해당 낙찰자는 투찰가격을 정하지요?
답) 자기 낙찰가격을 정한 다음에 다른 회사에 들러리를 요청한 후 승낙을 받으면 들러리 투찰금액을 알려주었습니다. (중략)

문) 들러리는 1개 업체를 하였는가요?
답) 업체들 사정을 보아서 2개 업체가 가능한 경우에는 2개를 하고, 불가피한 경우 1개로도 참여했습니다.

다) 합의 실행

25 6개 피심인들은 다음 <표 13>내용과 같이 사전에 낙찰예정자, 들러리 입찰자 및 투찰가격에 대하여 합의한 대로 투찰하였으며, 대기업 피심인들이 17건 중 13건을 낙찰 받았다.

<표 13> 이 사건 입찰의 투찰 내역 및 결과

| 연번 | 입찰명 | 공고일 (입찰마감일) | 입찰방식 (예정가격) | 합의 참여자 | 투찰가격 (투찰율) | 낙찰 여부 | 관련매출액 *부가세 제외 [경쟁입찰자] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가칭)대전관저5초 관급자재 구매 | 2016. 5. 9. (2016. 5.19) | 일반경쟁 (152,892,300) | 삼부건설공업 | 149,000,000 (97.454%) | 낙찰 | 135,454,545 [동진산업] |
| | | | | 동양파일 | 150,000,000 (98.108%) | 탈락 | |
| 2 | 대전대신22BL 주거환경 개선사업 | 2016. 5.10. (2016. 5.20) | 일반경쟁 (514,427,550) | 아주산업 | 508,776,000 (98.901%) | 낙찰 | 462,523,636 [명주파일, 동진산업] |
| | | | | 동양파일 | 512,388,000 (99.603%) | 탈락 | |
| | | | | 아이에스동서 | 512,904,000 (99.703%) | 탈락 | |

| 연번 | 입찰명 | 공고일<br>(입찰마감일) | 입찰방식<br>(예정가격) | 합의 참여자 | 투찰가격<br>(투찰율) | 낙찰<br>여부 | 관련매출액<br>*부가세 제외<br>[경쟁입찰자] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 삼부건설공업 | 513,420,000<br>(99.804%) | 탈락 | |
| | | | | 대림씨엔에스 | 513,936,000<br>(99.904%) | 탈락 | |
| 3 | 대전대신21BL 주거환경개선사업 | 2016. 5.17.<br>(2016. 5.27) | 일반경쟁<br>(1,577,473,050) | (공동수급체) 동양파일(36%), 삼부건설공업(32%), 아이에스동서(32%) | 1,526,163,100<br>(96.747%) | 낙찰 | 1,387,421,000<br>[ - ] |
| | | | | 대림씨엔에스 | 1,539,881,420<br>(97.616%) | 탈락 | |
| | | | | 아주산업 | 1,550,170,160<br>(98.269%) | 탈락 | |
| | | | | 동진산업[16] | 1,563,344,800<br>(99.104%) | 탈락 | |
| 4 | 서해선(홍성-송산)복선전철 제7공구 노반신설 기타공사 | 2016. 5.23.<br>(2016. 6. 3) | 일반경쟁<br>(5,772,638,425) | (공동수급체)대림씨엔에스(36%), 아이에스동서(32%), 삼부건설공업(32%) | 5,511,278,850<br>(95.472%) | 낙찰 | 5,010,253,500<br>[ - ] |
| | | | | 동양파일 | 5,539,736,400<br>(95.965%) | 탈락 | |
| | | | | 아주산업 | 5,596,651,500<br>(96.951%) | 탈락 | |
| 5 | 서해선(홍성-송산) 복선전철 제8공구 건설 | 2016. 5.23.<br>(2016. 6. 3) | 일반경쟁<br>(3,184,335,350) | (공동수급체) 동양파일(51%), 아주산업(49%) | 3,060,228,600<br>(96.102%) | 낙찰 | 2,782,026,000<br>[ - ] |
| | | | | 대림씨엔에스 | 3,081,153,240<br>(96.759%) | 탈락 | |
| | | | | 아이에스동서 | 3,091,092,444<br>(97.071%) | 탈락 | |
| | | | | 삼부건설공업 | 3,102,077,880<br>(97.416%) | 탈락 | |
| 6 | (가칭)역세3초등학교 신축공사 | 2016. 6. 1.<br>(2016. 6.10) | 일반경쟁<br>(304,787,750) | 삼부건설공업 | 293,231,400<br>(96.208%) | 낙찰 | 266,574,000<br>[ - ] |
| | | | | 아주산업 | 295,000,000<br>(96.788%) | 탈락 | |
| 7 | 동탄2 물순환시스템 조성공사 | 2016. 6. 1.<br>(2016. 6.10) | 일반경쟁<br>(119,559,050) | 아주산업 | 118,463,840<br>(99.083%) | 낙찰 | 107,694,400<br>[ - ] |
| | | | | 삼부건설공업 | 118,744,560<br>(99.318%) | 탈락 | |
| | | | | 아이에스동서 | 119,306,000<br>(99.788%) | 탈락 | |
| 8 | 시흥은계 B-2BL 건설공사 | 2016. 7.11.<br>(2016. 7.19) | 일반경쟁<br>(1,642,507,400) | (공동수급체)삼부건설공업(36%), 대림씨엔에스(32%), 동양파일(32%) | 1,665,246,880<br>(101.384%) | 탈락[17] | -<br>[유정산업(낙찰)] |
| | | | | 아이에스동서 | 1,667,554,680<br>(101.524%) | 탈락 | |
| 9 | 신내동 640 행복주택 건설공사 | 2016. 7.26.<br>(2016. 8. 4) | 일반경쟁<br>(366,362,625) | 삼부건설공업 | 309,805,760<br>(84.562%) | 낙찰 | 281,641,600<br>[성원파일] |
| | | | | 동양파일 | 318,771,200<br>(87.009%) | 탈락 | |
| 10 | 진접선 제3공구 | 2016. 8. 2.<br>(2016. 8.10) | 일반경쟁<br>(387,275,950) | 대림씨엔에스 | 363,647,900<br>(93.898%) | 탈락[18] | -<br>[영풍파일(낙찰)] |

| 연번 | 입찰명 | 공고일<br>(입찰마감일) | 입찰방식<br>(예정가격) | 합의 참여자 | 투찰가격<br>(투찰율) | 낙찰<br>여부 | 관련매출액<br>*부가세 제외<br>[경쟁입찰자] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 동양파일 | 366,151,500<br>(94.545%) | 탈락 | ,성원파일] |
| 11 | 구리갈매 제2초등학교 콘크리트파일 | 2016. 8. 2.<br>(2016. 8.17) | 일반경쟁<br>(119,761,450) | 삼부건설공업 | 113,039,080<br>(94.386%) | 낙찰 | 102,762,800<br>[ - ] |
| | | | | 동양파일 | 116,000,000<br>(96.859%) | 탈락 | |
| 12 | 부산만덕51BL 주거환경개선사업 건설공사 | 2016. 8.11.<br>(2016. 8.23) | 일반경쟁<br>(3,407,053,875) | (공동수급체)동양파일(70%), 아주산업(30%) | 3,035,516,110<br>(89.095%) | 낙찰 | 2,759,560,100<br>[영풍파일,<br>산양] |
| | | | | 삼부건설공업 | 3,146,031,680<br>(92.338%) | 탈락 | |
| 13 | 이천-충주 제2공구 | 2016. 9. 8.<br>(2016. 9.22) | 일반경쟁<br>(348,727,325) | 대림씨엔에스 | 315,916,414<br>(90.591%) | 탈락<br>19) | -<br>[삼성MK(낙찰)<br>, 삼성산업,<br>성원파일] |
| | | | | 아주산업 | 324,866,960<br>(93.157%) | 탈락 | |
| | | | | 동양파일 | 324,866,960<br>(93.157%) | 탈락 | |
| | | | | 삼부건설공업 | 325,250,360<br>(93.267%) | 탈락 | |
| 14 | 인천영종 A2BL | 2016. 9.12.<br>(2016. 9.22) | 일반경쟁<br>(320,612,975) | 대림씨엔에스 | 311,659,139<br>(97.207%) | 낙찰 | 283,326,490<br>[ - ] |
| | | | | 아주산업 | 312,912,600<br>(97.598%) | 탈락 | |
| | | | | 삼부건설공업 | 314,166,000<br>(97.989%) | 탈락 | |
| | | | | 동양파일 | 315,861,920<br>(98.518%) | 탈락 | |
| 15 | 군포국민체육센터 건립공사 관급자재 조달 | 2016. 9.28.<br>(2016.10. 5) | 일반경쟁<br>(104,332,000) | 대림씨엔에스 | 92,823,412<br>(88.969%) | 탈락<br>20) | -<br>[성원파일(낙찰),<br>유정산업,<br>명주파일] |
| | | | | 동양파일 | 94,252,400<br>(90.338%) | 탈락 | |
| | | | | 삼부건설공업 | 94,252,400<br>(90.338%) | 탈락 | |
| | | | | 아주산업 | 95,772,600<br>(91.795%) | 탈락 | |
| 16 | 국민건강보험공단 영광함평지사 신축 | 2016. 9.29.<br>(2016.10. 7) | 일반경쟁<br>(54,272,775) | 동양파일 | 50,666,000<br>(93.354%) | 낙찰 | 46,060,000<br>[금산] |
| | | | | 아주산업 | 51,359,000<br>(94.631%) | 탈락 | |
| 17 | 기화송출설비 PHC PILE CAP 구매 | 2016.10. 4.<br>(2016.10.12) | 일반경쟁<br>(3,296,934,275) | (공동수급체)대림씨엔에스(55%), 삼부건설공업(45%) | 3,047,532,730<br>(92.435%) | 낙찰 | 2,770,484,300<br>[신아산업,<br>미라보콘크리트] |
| | | | | 아주산업 | 3,105,174,820<br>(94.183%) | 탈락 | |

16) 이 사건에 유일하게 참여한 중소기업으로, 직원 최○○이 (대기업)동양파일의 최◇◇로부터 들러리 요청을 받고 신○○에게 보고하였고, 신○○은 이를 승낙하였으며, 삼부건설공업의 정○○도 신○○에게 별도로 들러리 요청을 하였다.(소갑 제3호증 동진산업 신○○·최○○ 진술조서 참조)

17) 담당자 모임(울돌목 가는 길, 2016. 7.13.)에서 삼부건설공업(주관사) 및 대림씨엔에스, 동양파일이 참여하는 공동수급체가 낙찰 받고 아이에스동서가 들러리를 서 주기로 합의한 후 투찰하였으나, 합의에 참여하지 아니한 유정산업(중소기업)이 낙찰(1,586,039,940원, 낙찰률 96.562%)받았다.

18) 담당자 모임(모락 산안골, 2016. 7.27.)에서 대림이 낙찰 받고 동양파일이 들러리 서 주기로 합의한 후 투찰하였으나, 합의에 참여하지 아니한 영풍파일(중소기업)이 낙찰(348,324,730원, 낙찰률 89.942%)받았다.

19) 담당자 모임(일미원, 2016. 9. 7.)에서 대림이 낙찰 받고 아주, 동양파일 및 삼부건설공업이 들러리를 서 주기로

다) 인정 근거

26 이러한 사실은 동진산업 신◇◇ · 중원콘텍 최◇◇ 진술조서(소갑 제3호증), 동양파일 김◇◇ · 최◇◇ 진수조서(소갑 제4호증), 대림씨엔에스 김용대 · 최△△ · 홍◇◇ 진술조서(소갑 제5호증), 아이에스동서 우◇◇ · 이◇◇ 진술조서(소갑 제8호증), 동양파일 최◇◇ 확인서(소갑 제9호증), 아주산업 권◇◇ 진술조서(소갑 제11호증), 삼부건설공업 정◇◇ · 김□□ 진술조서(소갑 제12호증), 아이에스동서 정△△ 진술조서(소갑 제18호증), 아주산업 박◇◇ 진술조서(소갑 제20호증) 등을 통해서 인정되며, 피심인들도 심의과정에서 이를 모두 인정하였다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약 · 협정 · 결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

---

합의한 후 투찰하였으나, 합의에 참여하지 아니한 삼성MK(중소기업)이 낙찰(298,176,120원, 낙찰률 85.504%)받았다.

20) 2016. 9.28. 아이에스동서(우○○)를 제외한 나머지 4개 대기업 담당자들이 유선연락을 통해 대림씨엔에스가 낙찰 받고 동양파일, 삼부건설공업, 아주산업이 들러리를 서 주기로 합의한 후 투찰하였으나, 합의에 참여하지 아니한 성원파일(중소기업)이 낙찰(90,603,920원, 낙찰률 86.841%)받았다.

27 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

28 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다[21].

29 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함된다.

30 따라서 사업자들이 회합 등을 통해 공동으로 의견을 교환함으로써 부당한 공동행위의 합의를 이루는 경우 이외에도, 특정 사업자가 다른 사업자들에게 각각 별도의 의사연락을 하여 합의를 이루고 이러한 각각의 합의가 전체적인 합의를 이루는 경우, 일부 사업자들이 먼저 합의를 이룬 후 다른 사업자들에게 별도의 의사연락을 통해 자신들의 합의내용을 전달하고 다른 사업자들이 동 합의에 동참하는 경우도 법 제19조에 따른 합의에 해당된다.

21) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

(3) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

31 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자나 투찰가격, 낙찰가격 등 입찰에서의 경쟁요소를 사전에 결정하는 행위를 의미한다.

나) 경쟁제한성

32 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

33 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[22]

34 다만 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[23]

다) 하나의 공동행위

35 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의

22) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조
23) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[24)]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

36 위 2. 가. 의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정과 법리에 비추어 보면, 피심인들은 이 사건 17건의 입찰에서 대기업 피심인들간에 낙찰예정자, 형식적 입찰 참여자(들러리)를 결정하고, 투찰금액을 들러리에게 알려주는 방법으로 투찰하여 낙찰예정자가 낙찰 받았는바, 이는 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하는 과정에서 사전에 낙찰예정사와 투찰가격 등을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

37 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하면서 낙찰예정자 등을 사전에 합의한 행위는 이 사건 입찰 시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 배제하고, 실질적인 경쟁 없이 낙찰예정자가 자신이 원하는 금액으로 낙찰받을 수 있게 함으로써 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁을 직접적으로 제한하였다.

3) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

38 이 사건 17건 입찰에서 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 들러리사(낙찰사가 들러리를 섭외) 및 투찰금액 등을 합의하여 결정한 행위는 ① 합의 대상 입찰이 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 발주하는 PHC 구매 입찰로 동일한 점, ② 2016. 5.11.

24) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

담당자 모임을 시작으로 2016. 10. 15.까지 12차례의 담당자 모임 및 유선연락을 통해 17건의 입찰에서 동일한 방식으로 중도에 단절됨이 없이 지속 실행된 점, ③ 대기업간에 낙찰에 따른 최대한의 이익확보라는 동일한 목적을 위하여 각 입찰별 납품현장과 가까운 공장을 보유한 사업자가 유찰 없이 낙찰 받을 수 있도록 한다는 단일한 의사에 의해 이루어진 점 등을 고려할 때 하나의 공동행위로 인정된다.

4) 피심인 코리아오토글라스 주장에 대한 검토

39 피심인 코리아오토글라스는 이 사건 공동행위(2016년 합의) 및 2014년 합의[25]는 PHC파일 관련 관수 입찰시장에서 대기업 5개사가 이윤을 확보하고자 하는 원칙(기본합의)에 의거 일관되게 이루어진 하나의 공동행위라고 주장한다.[26]

40 살피건대, 다음과 같이 합의의 양태, 구체적인 합의 추구의 목적, 주도자 등을고려할 때 '2016년 합의'와 '2014년 합의'는 별개의 공동행위로 봄이 타당하므로 피심인 코리아오토글라스의 주장은 이유없다.

41 첫째, 2014년 합의의 경우 대기업 5개사는 일반경쟁입찰로 전환된 관수입찰시장에서 수익을 추구하기 위한 목적이고, 중소기업은 해당 입찰이 중소기업간 제한경쟁입찰임에도 불구하고 자신들의 공급물량의 한계로 인해 이를 포기할 수밖에 없는 상황에서 PHC파일을 중소기업간 경쟁제품으로 지속 유지하기 위한 목적에서 해당 입찰이 유찰되지 않도록 하기 위하여 적극적으로 대기업의 들러리로 참여한 것이나, 2016년 합의는 일반경쟁입찰로 개방된 관수시장에서 대기업들만이 단순히 이익을 추구하기 위한 목적으로 담합에 참여한 것으로서 이들 2개 행위가 단일한 의사·목적에

25) 이 사건 공동행위와 병합하여 심의한 '한국토지주택공사 발주 원심력콘크리트(PHC)파일 구매입찰 관련 11개 사업자의 부당한 공동행위(사건번호 2019카조3217)'를 말한다.

26) 피심인 코리아오토글라스는 이들 2개 행위 이외에 2012년부터 2016년까지 PHC파일 관련 관수입찰시장에서 이루어진 3건[조달청 발주 PHC파일 구매 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2019카조2376), 한국산업단지공단 PHC파일 구매 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위 건(2019카조2377), 조달청 발주 3개 PHC파일 구매 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2019카조2378~2380)]을 포함하여 전체 5건의 담합행위 전체가 하나의 공동행위에 해당한다고 주장하나, 이들 3건의 행위는 일회적으로 중소기업간 제한경쟁에서 일반경쟁입찰로 전환된 관수입찰시장에서 대기업간에만 이루어졌고, 각 행위 사이에 다수의 경쟁입찰이 존재하고 상당한 시차(약 2년)도 존재하여 이들 행위가 단일한 의사와 목적에 의해 이루어졌다고 보기 어려워 각각 별개의 공동행위로 판단하였다.

의해 이루어진 것으로 보기 어렵다

42 둘째, 2014년 합의의 경우 대·중소기업이 상호 이익을 위하여 서로 협력하여 이루어진 담합으로 대·중소기업 모두 해당 담합에 주도적으로 참여한 반면, 2016년 합의 경우는 대기업간에만 이루어진 담합이고 중소기업은 해당 입찰에 경쟁사업자로서 참여한 것으로 이들 2개 행위의 합의의 양태에 차이가 있다.

43 셋째, 2014년 합의는 대기업 5개사는 자신들이 모두 참여하는 공동수급체를 구성하여 하나의 사업자로서 6건의 입찰에서 중소기업을 들러리로 섭외하는 방식으로 참여하였으나, 2016년 합의에는 대기업간에만 낙찰예정자와 들러리를 세우는 방식으로 참여하여 이들 2개 행위 간에는 합의의 방식 또한 차이가 있다.

44 넷째, 중소기업들은 2014년 합의의 마지막 투찰 이후 대기업을 위한 들러리를 서주지 않기로 합의하고 이를 실행하였으며, 실제 이들 2개 행위 사이에 약 2년의 시간차도 존재한다는 점에서 이들 2개 행위는 단절된 것으로 봄이 타당하다.

5) 소결

45 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

46 피심인들은 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

47 피심인들의 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제9조, 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[27] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

다. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

48 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

49 이 사건 공동행위의 경우 전체 17건 중 피심인들이 낙찰 받아 발주처와 계약을 체결한 13건의 입찰에 대해서는 계약금액을 관련매출액으로, 피심인들이 낙찰 받지 못한 나머지 4건의 입찰에 대해서는 예정금액을 관련매출액으로 보며, 이에 따른 피심인별 관련매출액은 아래 <표 14>의 내용과 같다.

27) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정·시행된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.

<표 14> 피심인별 관련매출액[28]

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 낙찰건수 | | 탈락건수 | 관련매출액 |
|---|---|---|---|---|
| | 단독 | 공동수급체 | | |
| 코리아오토글라스 | 4건<br>(연번1, 6, 9, 11) | 3건<br>(연번3, 4, 17) | 8건 | 18,254,783,030 |
| 동양파일 | 1건<br>(연번16) | 3건<br>(연번 3, 5, 12) | 10건 | 15,508,159,375 |
| 아주산업 | 2건<br>(연번2, 7) | 2건<br>(연번5, 12) | 8건 | 16,287,795,540 |
| 아이에스동서 | - | 2건<br>(연번3, 4) | 4건 | 11,243,107,081 |
| 대림씨엔에스 | 1건(연번14) | 2건(연번4, 17) | 7건 | 14,953,164,630 |
| 동진산업 | - | - | 1건 | 1,387,421,000 |

나) 부과기준율

50 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우로서 발주처가 공공기관인 경우에 해당하여 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, ①민수가격보다 낮은 관수가격 등 PHC파일 시장의 특수성, ② 법위반 기간이 단기간인 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대한 위반행위'에 해당하는 5%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

51 산정기준은 위 가)항의 관련매출액에 위 나)항의 부과기준율을 곱하여 산정하

28) 피심인별 각 입찰별 관련매출액 세부 현황은 다음과 같다.

| 구분 | 단독 낙찰 | 공동수급체 낙찰 | | 들러리 참여 및 탈락 | 관련매출액 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 지분율 30%~70% 이내 | 지분율 70% 이상 | | |
| 코리아오토글라스 | 786,432,945 | 9,168,158,800 | - | 8,300,191,285 | 18,254,783,030 |
| 동양파일 | 46,060,000 | 4,169,447,000 | 2,759,560,100 | 8,533,092,275 | 15,508,159,375 |
| 아주산업 | 570,218,036 | 5,541,586,100 | | 10,175,991,404 | 16,287,795,540 |
| 아이에스동서 | - | 6,397,674,500 | | 4,845,432,581 | 11,243,107,081 |
| 대림씨엔에스 | 283,326,490 | 7,780,737,800 | | 6,889,100,340 | 14,953,164,630 |
| 동진산업 | - | | | 1,387,421,000 | 1,387,421,000 |

되, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 단서규정에 따라 공동수급체로 낙찰 받은 사업자에 대해서는 지분율을 기준으로 각각 10분의 1, 10분의 3을 감액하고, 각 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에 해당하므로 2분의 1을 감액한다. 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 15>의 내용과 같다.

<표 15> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 관련 매출액 | | | | 부과 기준율 | 산정기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 낙찰 | | 들러리 (50%) 감경 반영 | 합 계 | | |
| | 단독 | 공동수급체 (10~30%) 감경 반영 | | | | |
| 코리아오토글라스 | 786,432,945 | 6,417,711,160 | 4,150,095,643 | 11,354,239,748 | 5% | 567,711,987 |
| 동양파일 | 46,060,000 | 5,402,216,990 | 4,266,546,138 | 9,714,823,128 | | 485,741,156 |
| 아주산업 | 570,218,036 | 3,879,110,270 | 5,087,995,702 | 9,537,324,008 | | 476,866,200 |
| 아이에스동서 | - | 4,478,372,150 | 2,422,716,291 | 6,901,088,441 | | 345,054,422 |
| 대림씨엔에스 | 283,326,490 | 5,446,516,460 | 3,444,550,170 | 9,174,393,120 | | 458,719,656 |
| 동진산업 | - | | 693,710,500 | 693,710,500 | | 34,685,525 |

2) 1차 조정

52 피심인 6개사 모두는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

53 피심인 6개사 모두 조사 단계부터 위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

54 이에 따른 피심인별 2차 조정된 산정기준은 다음 <표 16>의 내용과 같다.

<표 16> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 산정기준 | 1차 조정 | 2차 조정<br>(조사협력 감경) | 2차 조정<br>산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 코리아오토글라스 | 567,711,987 | - | 20% | 454,169,589 |
| 동양파일 | 485,741,156 | - | 20% | 388,592,924 |
| 아주산업 | 476,866,200 | - | 20% | 381,492,960 |
| 아이에스동서 | 345,054,422 | - | 20% | 276,043,537 |
| 대림씨엔에스 | 458,719,656 | - | 20% | 366,975,724 |
| 동진산업 | 34,685,525 | - | 20% | 27,748,420 |

4) 부과과징금의 결정

55 피심인들 모두 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 다음 <표 17>과 같이 피심인별 부과과징금을 산정하고, 1백만 원 미만의 금액은 절사하여 부과과징금을 결정한다.

<표 17> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 피심인 | 2차 조정 산정기준 | 추가 감경 | 최종 부과과징금 |
|---|---|---|---|
| 코리아오토글라스 | 454,169,589 | - | 454,000,000 |
| 동양파일 | 388,592,924 | - | 388,000,000 |
| 아주산업 | 381,492,960 | - | 381,000,000 |
| 아이에스동서 | 276,043,537 | - | 276,000,000 |
| 대림씨엔에스 | 366,975,724 | - | 366,000,000 |
| 동진산업 | 27,748,420 | - | 27,000,000 |

4. 결론

56 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 6월 2일

**의 장** 위 원 신 영 호

위 원 이 정 희

위 원 정 재 훈